

주의 요구 / 시정 요구

1. 제 목 : 공공개발 건물종합관리 현장점검 및 협의체 활동,
안전점검 조치 업무 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권
서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조 내지 제35조에 따라 ❶공공개발에 따른 설계, 시공 관리, ❷업무용부동산의 취득·가공·개발·처분, ❸유입 및 인수자산 중 가공·개발대상으로 선정한 부동산의 가공·개발 및 관리(임대 포함)·처분, ❹소관 사업장 현장 안전·품질관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「산업안전보건법」(이하 “산안법”이라 한다) 제2조 제6호 내지 제8호에 따르면, ❶“도급”이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말하고, ❷“도급인”이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말하며, ❸“수급인”이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

따라서, 공사가 일반적으로 준공 후 시설관리 중인 건물에 대하여 자회사인 ♣♣♣♣♣ 등에 건물종합관리를 맡기는 계약을 체결할 경우 (“도급” 계약의 체결)

공사는 “도급인”으로 보고 계약상대자인 ♣♣♣♣♣ 등은 “수급인”의 지위로 보는 것이 타당하다.

(1) 도급사업(관리건물)의 합동 안전·보건 점검

산안법 제64조 제2항에 따라 도급인(공사)은 관계수급인(♣♣♣♣♣ 등) 근로자가 도급인의 사업장(관리건물 등)에서 작업을 하는 경우 자신의 근로자 및 관계수급인 근로자와 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검(이하 “합동점검”이라 한다)을 해야 한다고 되어 있고

산안법 시행규칙 제82조 제1항 및 제2항에 따르면, 도급인이 합동 점검을 할 때에는 ❶도급인(안전보건관리책임자), ❷관계수급인, ❸도급인 및 관계수급인의 근로자 각1명으로 구성하여 분기에 1회 이상 점검을 실시해야 한다.

공사는 「안전·보건관리 업무세칙」 제3조에 따라 안전보건관리책임자가 부사장 1명(유일)으로 되어 있고 사업장별 안전보건관리책임자에 대한 명시적인 내규가 부재한 상황으로

산안법 시행규칙 상 같은 사업 내 지역을 달리하는 사업장이 있는 경우 그 사업장의 안전보건관리책임자가 분기에 1회 이상 점검을 실시해야 함에 따라

원칙적으로 부사장이 직접 합동점검에 참여하거나, 최소한 「안전·보건관리 업무규정」 제12조에 따라 부점 내 안전·보건관리 대상 사업·시설의 안전·보건관리 업무를 총괄하는 부점장이 참여해야 함이 타당하다.

만약, 합동점검 의무를 위반하는 경우 산안법 제172조에 따라 000만 원 이하의 벌금이 처해질 수 있다.

(2) 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영

산안법 제64조 제1항 제1호에 따라 도급인(공사)은 관계수급인(♣♣♣♣ 등) 근로자가 도급인의 사업장(관리건물 등)에서 작업을 하는 경우 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영(이하 “협의체”라 한다)을 하여야 한다고 되어 있고

산안법 시행규칙 제79조 제3항에 따라 협의체는 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하며 그 결과를 기록·보존하여야 한다.

만약, 협의체 구성 및 운영 의무를 위반하는 경우 산안법 제172조에 따라 000만 원 이하의 벌금이 처해질 수 있다.

(3) 작업장 순회점검

산안법 제64조 제1항 제2호에 따라 도급인(공사)은 관계수급인(♣♣♣♣ 등) 근로자가 도급인의 사업장(관리건물 등)에서 작업을 하는 경우 작업장 순회점검을 이행해야 한다고 되어 있고

산안법 시행규칙 제80조 제1항에 따라 도급인은 작업장 순회점검을 1주일에 1회 이상 하여야 한다.

만약, 작업장 순회점검 의무를 위반하는 경우 산안법 제172조에 따라 000만 원 이하의 벌금이 처해질 수 있다.

(4) 관리사업장 안전조치

「안전·보건관리 업무규정」 제12조 및 「안전·보건관리 업무세칙」 제5조 제10호에 따르면 소관부점의 장은 안전·보건관리 대상 사업·시설의 안전관리 업무를 총괄한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

안전경영실은(舊. 캠프연구원)은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행(2022. 1. 27.) 후 매 반기마다 전부점을 대상으로 안전·보건 이행점검 양식을 제공하고 실적을 제출받아 취합하고 있는데

감사대상기간 동안 공공개발본부 4개 부점에서 관리중인 건물의 종합관리용역 계약에 대해 합동점검과 협의체 운영 활동은 제출자료 재구성 및 전수조사 하였고, 작업장 순회점검은 표본조사 하여 도급인(공사)의 안전 책무사항 준수 현황에 대해 점검⁶¹⁾한 결과

(1) 도급사업(관리건물)의 합동 안전·보건 점검 불철저

남부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처 소관 34개 사업장의 경우 감사대상기간 동안 합동점검을 이행하는 경우 대부분 업무담당자가 주관하여 실시하였고

중부개발처 소관 00개 사업장의 경우 0000년부터 부점장이 주관하여 합동점검을 실시하는 등

61) “기재 생략”

[표 25] 및 [별지 4]와 같이 관리건물의 적정 합동점검률은 미비하였다.

[표 25] 도급사업(관리건물) '22.Q ~ '25.1Q 합동점검 이행률 명세

(단위: 개, 건)

소관부점	관리사업장 수	점검 필요건수	점검 실시건수	적정건수	적정률
------	---------	------------	------------	------	-----

“기재 생략”

(2) 안전 및 보전에 관한 협의체의 구성 및 운영 불철저

안전 및 보전에 관한 협의체 구성은 전체 00개 사업장 중 00개 사업장이 000% 이행기록이 있다고 인정할 만하였고 나머지 00개 사업장은 이행 기록이 평균 00% 수준이었다.

수도권동부개발처 소관 “●●●●● ●●●● ●●●●●”의 경우 0000년도 회의체 이행 실적에 대하여 [그림 9]와 같이 회의 내용이 전혀 기록되어 있지 않아 도급인(공사)과 수급인(ⓈⓈⓈⓈⓈ)이 안전 및 보전에 대한 무슨 내용을 논의하였는지 알 수가 없었고

0000년 회의참석자 서명부가 0월~00월 모두 동일한 파일을 재활용하여 날짜만 변경기입하거나 공란으로 작성되었으며 심지어 서명부 내 공사 담당자의 서명기록도 부재하여 실제 이행 여부를 판단할 수 없었는데

경위를 파악한 결과 당시 담당자가 관리중인 사업장이 00건으로
업무가 과중하여 실적보고서를 일괄로 작성하였다고 밝혔다.

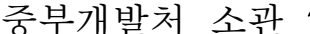
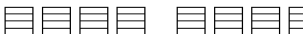
[그림 9] ○○○○ ○○ ○○ 협의체 회의록

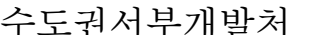
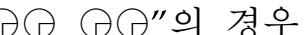
사례1. (0월) 0000년 0월 00일 회의록 및 서명부

“기재 생략”

사례2. (00월) 0000년 00월 회의록 및 서명부 (특정일 미기재)

“기재 생략”

중부개발처 소관 “ ”의 경우 협의체를 0000. 0. 0.(설연휴) 및 0000. 0. 0.(일요일) 각각 실시했다고 되어있는데 업무 담당자의 출장 또는 대체휴일 근무기록이 부재하여 실제 회의를 진행 했는지 진위를 판단하기 어려웠다.

수도권서부개발처 소관 “  ”의 경우 협의체 개최 기록이 00회(0000년 0월, 0월, 0월, 0월, 0월, 0월, 0월, 0월, 00월, 00월, 00월, 0000년 0월)나 부재하는 등

[표 26] 및 [별지 4]와 같이 관리건물의 협의체 적정 이행률이 미흡하였다.

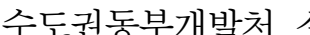
[표 26] 도급사업(관리건물) 협의체 이행률 명세

(단위: 개, 건, %)

소관부점	관리사업장 수	점검 필요건수	점검 실시건수	적정건수	적정률
------	---------	------------	------------	------	-----

“기재 생략”

(3) 작업장 순회점검

수도권동부개발처 소관 “  ”의 경우 [그림 10]과 같이 0000. 0. 0.(어린이날) 및 0000. 00. 00.(일요일) 작업장 순회점검을 실시 했다고 도급인(공사) 및 수급인() 서명 날인이 기록되어 있었고

[그림 10] ○○○○ ○○○ 사업장 순회점검 기록

0000. 0. 0.(어린이날) 점검	0000. 00. 00.(일요일) 점검
----------------------	-----------------------

“기재 생략”

중부개발처 소관 “△△△△ △△△△△△”의 경우 0000년 0월부터 0월까지 00주 동안 공휴일(토, 일)에 도급인(공사) 및 수급인(♣♣♣♣♣)이 사업장 순회점검을 실시했다고 기록되어 있었으나 0개 부점 모두 출장 또는 대체휴일 근무기록이 부재하는 등

[표 27] 및 [별지 4]와 같이 사업장 순회점검 부적정 사례가 다수 확인되었다.

[표 27] 사업장 순회점검 부적정 명세

(단위: 건)

소관부점	사업장명	부적정 사례	건수
------	------	--------	----

“기재 생략”

(4) 관리사업장 안전조치 필요

감사실은 안전경영실과 함께 특정감사 대비 2025. 5. 19. ~ 20. 양일간 ㉠㉠㉠㉠㉠ 및 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡ 관리사업장의 안전 이행 및 취약사항을 기획 점검하였는데

수도권서부개발처 소관 ㉠㉠㉠㉠㉠의 경우 기계실 및 전기실 내 기계·기구 연결 콘센트에 접지선이 누락되어 감전의 위험이 있었고, 정화조 내 산소농도만 실시간으로 측정되고 있어 복합가스에 대한 중독 또는 질식 위험이 있었다.

중부개발처 소관 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡의 경우 지하 기계실 및 전기실에 황산이 포함된 통이 유해 화학물질의 별도 보관 장소가 아닌 곳에 임의로 방치되어 있었고, 오수배관 위를 물품 적재 보관 장소로 쓰고 있는 등

[표 28] 및 [별표 10] “관리사업장 안전조치 대상 명세”와 같이 총 00건의 안전조치 불철저 사항이 확인되었다.

[표 28] 관리사업장 안전조치 대상 요약

(단위 : 건)

소관부점	사업장명	시정요구 계	점검장소			
			옥상	공조실	기계실& 전기실	건물내외부 (주차장)

“기재 생략”

[소관부점 의견] 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고 향후 도급사업장 합동점검, 협의체 구성 및 운영, 작업장 순회 점검 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

수도권동부개발처는 합동점검의 경우 소관 부점장이 지정하는 안전 관리담당자가 업무를 수행할 수 있다고 실무적으로 해석하였으며, 향후 관련 내규를 명확히 할 필요가 있다고 하면서도

최선의 노력을 다했음에도 만성적인 인력 부족으로 인해 안전 관리에 미흡한 부분이 있었으며, 감사 지적사항에 대해 성실히 조치하겠으나 이는 임시적인 조치가 될 우려가 있으므로, 안전관리 업무에 대한 현업 직원들의 업무 부담을 줄이면서도 지속 가능한 체계를 구축하는 방안이 선행 검토되어야 한다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

사장은 건설공사 발주사업장 안전관리 의무에 관하여 안전 및 보건에 관한 협의체와 작업장 순회점검 이행을 불성실하게 수행한 경영지원실 ○○○ ○장(0급) 등 9명에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 ①합동 안전·보건 점검, ②안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영, ③작업장 순회점검 등 안전관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

중부개발처장, 수도권서부개발처장은 안전조치 혹은 보완이 필요한 사안 71건에 대해 사고예방 등의 조치를 하시기 바랍니다. (시정)

< 주의 촉구 관련자 9명 >

당 소 속	당 직 위	당 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-------------	-------------	-------------	--------	------	------	----------

“기재 생략”

[별표 10]

관리사업장 안전조치 대상 명세

순 번	현장 명	점검 장소	사진	현황/문제점	개선방안	소관 부점
--------	---------	----------	----	--------	------	----------

“기재 생략”